

الزمن: ساعتان
التاريخ: ٢٠١٩/٦/٨ م
الفترة: المسائية

الفرقة: الثانية
الشعبة: قانون
المادة: قانون العقوبات (القسم العام)

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م

اجب عن السؤال التالي: ((إجباري)) (٢٥ درجة)

- اتفق بكر وزيد علي سرقة مسكن عمرو ليلا، علم سعد خادم عمرو بهذا الاتفاق فترك باب مسكن مخدومه مفتوحاً حتى يسهل لهما مهمتهما، ولما دخل زيد المسكن ليلا، استيقظ عمرو وأطلق عليه الرصاص لمنعه من السرقة فلم يصيبه، وسارع زيد بالفرار إلا أن عمرو تعقبه وأطلق عليه الرصاص في ظهره فنقل إلي المستشفى حيث مات علي أثر خطأ من الطبيب الذي أجري له جراحة لاستخراج الطلق الناري من صدره. حدد مسئولية كل من بكر وزيد وسعد والطبيب.

* القسم الأول: النظرية العامة للجريمة *

اجب عن السؤالين فقط من هذه الأسئلة

السؤال الأول:

- ١- يكون عمل الموظف العام قانونياً إذا كان مطابقاً للقانون، سواء باشره الموظف من تلقاء نفسه أو بناءً علي أمر صاوير إليه من رئيسه، اشرح ذلك بالتفصيل.
- ب- هل يجوز استخدام الوسائل الميكانيكية التي تكفل حماية حق الشخص في المستقبل كنوع من الدفاع الشخصي، اشرح ذلك مع التعليل.

السؤال الثاني:

تميز غالبية التشريعات بين المساهمة الإصالية والمساهمة التبعية، وأساس هذه التفرقة اختلاف دور كل مساهم في ارتكاب هذه الجريمة، وضح ذلك مبيناً معيار التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك من خلال المذهب الموضوعي والمذهب الشخصي والمذهب المختلط.

السؤال الثالث:

لقد كثر الجدل الفقهي في مدى مسائلة الشخص الاختياري جنائياً، بين مؤيد ومعارض ولكل فريق الحجج التي استند إليها، اشرح ذلك بالتفصيل مع بيان موقف المشرع المصري من مسائلة الشخص الاختياري جنائياً.

* القسم الثاني: النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية *

اجب عن أحد السؤالين فقط

السؤال الأول:

متى يمكن اللجوء للإكراه البدني لتحصيل الغرامة، وضح ذلك مبيناً مفهومه، ونطاقه، وأثره، وتقييمه.

السؤال الثاني:

تحدث بالتفصيل عن آثار وقف تنفيذ العقوبة وما هي المحكمة المختصة بإلغاء وقف التنفيذ.

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق،،،

أ.د. أحمد حسني طه

S.M.A.S

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ م
الفرقة : الثانية - نظام حديث
التاريخ: ٢٦/٥/٢٠١٨
المادة : قانون العقوبات القسم العام
الشعبة : قانون
الزمن : ساعتان

السؤال الأول الإخباري: (القضية) : ترك شخص سيارته أمام أحد المحلات لشراء بعض الملابس ، وترك باب السيارة مفتوحا ، أراد شخص آخر أن يسرق السيارة ، وعند محاولته إدارتها بمفتاح مصطنع ، جاء صاحبها فأسرع اللص هاربا من الباب الأيمن للسيارة. فما هي الجريمة التي يمكن نسبتها إلى اللص؟ وهل يختلف الأمر إذا كان هدف اللص التنزه بالسيارة فقط؟ وضح ذلك بالأسانيد القانونية .

القسم الأول "الجريمة"

أجب عن سؤالين فقط من هذه الأسئلة:

السؤال الأول : يتنازع الفقه الجنائي معياران أساسيان أحدهما موضوعي والآخر شخصي للتمييز بين الجريمة السياسية والجريمة العادية وضح ذلك بالتفصيل .

السؤال الثاني : من أسباب الإباحة حق مباشرة الأعمال الطبية، وضح ذلك مبينا أساس الإباحة إلى جانب بيان شروط إباحة الأعمال الطبية وذلك بالتفصيل المناسب .

السؤال الثالث : تنازع الفقه الجنائي في تحديد المساهمة الجنائية حول مذهبين أحدهما يرى وحدة الجريمة والآخر يرى تعدد الجريمة بتعدد المساهمين وضح ذلك بالتفصيل المناسب .

القسم الثاني "العقوبة"

أجب عن أحد السؤالين:

السؤال الأول : ما هي شروط وقف التنفيذ من حيث الجريمة ومن حيث الشروط المتعلقة بالعقوبة والمحكوم عليه ؟ ومتى يلغى وقف تنفيذ العقوبة؟ وضح ذلك بالتفصيل المناسب .

السؤال الثاني : من أسباب زوال الحكم بالإدانة رد الاعتبار القضائي وضح ذلك مبينا مآهيته وشروطه وذلك بالتفصيل المناسب مع بيان متى يلغى الحكم برد الاعتبار القضائي .

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق،،،،

أ.د/ أحمد حسني طه

S.M.A.S.



جامعة الأزهر
كلية الشريعة والقانون
بمبنى الأشراف - القاهرة

امتحان / نظرية الفصل العاشر الثاني

للعام الجامعي ٢٠١٦/٢٠١٧ م

الدرجة / الثانية
الشعبة / شريعة
المادة / الجناح الثاني
اللائحة / مستشار

تاريخ الامتحان / ٢١/٥/٢٠١٧ م

أجب عن السؤال التالي (النظرية):
توجه إلى آية أحمد أظهاها العين المنزلة بعض الشهور بالجمهورية أسفل الجفون (وأما
إجراء العملية ثمرة حركة أفضت الطبيب العلاج بخصومه بكف يده ضربة أدت إلى
ذهاب بصره. تسلم الطبيب الحاكمة بتقوية إهداث ملهقة مستديرة تدفع التوجه
بأن الضربة كان لها الفلاح فيما سأل من قول الطبيب؟
القسم الأول: النظرية العامة للجرمة:

أجب عن السؤالين فقط (تدبر هذه الأسئلة):
١- حدد بالتفصيل من شروط تطبيق رجمية القانون المادى المتم
٢- وجه المشرع الأحوال التي تصدر فيها الفعل من الموطن من القانون من جالين
٣- ذلك، حيث الشروط المتطلبه لاعتداد الموطن بالمسؤولية الجنائية
٤- ثم بالتفصيل الملائم بين اختلاف الفقهاء حول الجرمية المستترة

القسم الثاني: النظرية العامة للعقوبة والتأثيرات الجزائية:
أجب عن السؤالين:

١- حدد بالتفصيل بين الإفراج الشرطى عن حيث تعرفه (خصائصه)
٢- شروط الإفراج الشرطى
٣- وضع بالتفصيل شروط وقف التنفيذ سواء من حيث شروط الجرمية
أو العقوبة أو المحكوم عليه

والله ولي التوفيق
أحمد حسن الشريف

S.M.A.S.

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٧/٢٠١٨ م
الفرقة : الثالثة
التاريخ : ٢٠١٨/٥/٢٠ م
المادة : جنائي عام
الشعبة : شريعة وقانون
الزمن : ساعتان (صباحي)

أولاً: الكتاب الأول (النظرية العامة للجريمة)

١- اجب عن المسألة الآتية:-
اتفق (أ) ، (ب) مع (ج) الخادم بمنزل (د) علي ترك احدي نوافذ المنزل مفتوحة لكي يتمكن من الدخول ليلا لسرقته. وفي اليوم المحدد للمسقة تسلل (أ) و(ب) من النافذة إلى داخل المنزل. شعر (د) صاحب المنزل بحركة غريبة بمنزله فاخذ سلاحه الناري وتوجه لاستطلاع الأمر فوجد (أ) و(ب) يحاولان فتح خزانه نقوده، فاطلق عليهما عيارا ناريا اصاب (أ). قام (ب) بالرد عليه بطلقة من سلاحه فلم يصبه ، ولذا الاثنان بالفرار دون أن تتم المسقة نقل (أ) إلى المستشفى حيث توفي على اثر إعطائه كمية كبيرة من البنج تمهيدا للتدخل الجراحي. حدد مسئولية كل من (أ) ، (ب) ، (ج) ، (د) ، طبيب التخدير في المستشفى؟

٢- اجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين الآتيين:-
السؤال الأول :-
تكلم عن الشروط الواجب توافرها في الاعتداء الذي يبيح الدفاع الشرعي ، مع بيان الموقف القانوني في الاعتداء الصادر من مأمور الضبط القضائي.
السؤال الثاني :-
تكلم عن حالات تطبيق القانون الأصلح للمتهم ، مع بيان حكم القوانين الجنائية محددة المدة.

ثانياً: الكتاب الثاني (النظرية العامة للعقوبة)

اجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية :

السؤال الأول :-
يعتبر نظام وقف التنفيذ احد إسهامات السياسة الجنائية العلمية التي ناد بها المدرسة الإيطالية تكلم عن وقف تنفيذ العقوبة من حيث : تعريفه - شروطه - آثاره - حالات إلغاؤه والمحكمة المختصة بإلغاؤه.

السؤال الثاني :-
من أسباب زوال الحكم بالإدانة (رد الاعتبار) . تكلم عن رد الاعتبار القضائي من حيث : تعريفه - شروطه - المحكمة المختصة به - أسباب إلغاؤه.

السؤال الثالث :
تتميز التدابير الاحترازية بعدة خصائص تميزها عن العقوبة الجنائية . اذكر هذه الخصائص مع الشرح في حدود الزمن المقرر للسؤال

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق....

د/ عمر الدسوقي أبو حسين

امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م
الفرقة : الثانية
التاريخ: ٢٠٢١/٦/١٤ م
المادة : قانون جنائي عام

القضية

أجب عن السؤال التالي :
(٢٥ درجة)
توقف (علي) بسيارة في سوق الخضار لشراء ما يلزمه، فسمع أصواتا تفصح عن قيام معركة بين شخصين، اقترب منهما بعد أن انصرف (زيد) ينهال بمطواة على (بكر) في مواضع متعددة وقائلة، فأخرج مسدسه المرخص وأطلق منه عيارين ناريتين على (بكر) سقط على أثرها جريحا وامكن إسعافه، كما أمكن إسعاد (بكر) حدد مسؤولية كل من (علي) و (زيد)؟.

أولا - النظرية العامة للجريمة

أجب عن سؤالين فقط من هذه الأسئلة:
السؤال الأول:
ما هي أهمية التمييز بين الجرائم العادية والجرائم العنصرية؟ وضح ذلك بالتفصيل. (٢٥ درجة)
السؤال الثاني:
هناك عدة شروط لاستعمال الحق، اشرح ذلك شرحا تفصيليا. (٢٥ درجة)
السؤال الثالث:
اختلف الفقهاء حول وضع معيار لعلاقة السببية وانحصر الخلاف بين نظريات ثلاثة، اشرح هذه النظريات بالتفصيل المناسب. (٢٥ درجة)

ثانيا - النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية

أجب عن أحد السؤالين:..
السؤال الأول:
من أغراض العقوبة ، الوظيفة النفعية للعقوبة، اشرح ذلك بالتفصيل. (٢٥ درجة)
السؤال الثاني:
ما هو التعدد الصوري أو المعنوي للجرائم؟ وضح ذلك مبينا بالتفصيل حكم التعدد المعنوي أو المعنوي. (٢٥ درجة)
انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق،،،،

أ.د/ أحمد حسني طه

محرر

ملحوظة: علي جميع الطلاب الالتزام بالمطلوب من الأسئلة ولن يلتفت للإجابة الزائدة

الدرجة / الثالثة
الشعبة / قانونية
المادة / جرائم عام
الزمن / ١٣٠ / ٥ / ١٧٢٠
تاريخ الامتحان

امتحان / الفلف

للعام الجامعي / ٢٠١٦ / ٢٠١٧ م



جامعة القادسية
كلية الشريعة والقانون
بغداد

القسم الأول: النظرية العامة للجرمة
أجب عنكم سؤالين فقط من هذه الأسئلة:
س١: تلام بعد استرمية الجرائم والعقوبات على دعامتين أساسيتين وهما:
س٢: تحدث بالتفصيل عن رضا المجرم عليه كسب الإباحة.
س٣: من المقبول أن الجرمية تمتد بعد ارتكابه إلى تمامه ثم مراحل عديدة.
وضح ذلك بالتفصيل.

القسم الثاني: النظرية العامة للعقوبة
أجب عنكم سؤالين فقط من هذه الأسئلة:
س١: تحدث بالتفصيل عن القواعد العامة لتنفيذ العقوبة لسابقة الجزاء.
س٢: وضح بالتفصيل شروط العود البسيط.
والله ولي التوفيق.

د. أحمد محمد عبد الله

S.M.A.S

امتحان (التخلف) الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ م
الفرقة : الثالثة " تخلف الفرقة الثانية "
التاريخ : ٢٠٢١/٦/٣ م
المادة : قانون جنائي عام
الشعبة : قانون
الزمن : ساعتان

أولا - النظرية العامة للجريمة

أجب عن سوالين فقط من هذه الأسئلة:

(٢٣ درجة)

السؤال الأول:

ما هو النموذج القانوني للجريمة ؟ وما هي ظروفها، وضح ذلك بالتفصيل.

(٣٣ درجة)

السؤال الثاني :

يشترط لتطبيق القانون الجديد الأصلح للمتهم عدة شروط وضح ذلك بالتفصيل.

(٣٣ درجة)

السؤال الثالث :

متى يكون عمل الموظف العام غير قانوني ؟ اشرح ذلك شرحاً تفصيلياً.

ثانياً - النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية

أجب عن أحد السؤالين:

(٣٤ درجة)

السؤال الأول:

من أغراض العقوبة ، الوظيفة الأخلاقية للعقوبة، اشرح ذلك بالتفصيل.

(٣٤ درجة)

السؤال الثاني :

ما هي الطبيعة القانونية للمصادرة ؟ وضح ذلك مبينا المصادرة من حيث كونها عقوبة ، أو تدبيراً احترازياً أو تعويضاً مدنياً.

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق ،،،،

أ.د/ أحمد حسني طه

د. عمر ل. م. س. ر. ن.

S.M.A.S

ملحوظة: علي جميع الطلاب الالتزام بالمطلوب من الأسئلة ولن يلتفت للإجابة الزائدة .



امتحان ((تخلف)) الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٨/٢٠١٩ م
الفرقة : الثانية
القانون : ٢٢/٥/٢٠١٩

الشعبة : قانون
الزمن : ساعتان

المادة : قانون العقوبات (القسم العام)
* القسم الأول : النظرية العامة للجريمة
اجب عن سوالين فقط من هذه الأسئلة

السؤال الأول :
يشترط للإبادة استعمال الحق ، ان يكون هناك حق مقرر بمقتضى القانون ، وان يكون استعمال الحق في الحقوق التي يتطلبها القانون ، وتوافر حسن النية ، اشرح ذلك بالتفصيل .
(٣٠ درجة)

السؤال الثاني :
تقد اختلف الفقهاء حول وضع معيار للبدء في التنفيذ وانحصر هذا الخلاف بين مذهبين ، اشرح ذلك بالتفصيل .
(٣٠ درجة)

السؤال الثالث :
ما الذي تعرفه عن الجريمة الخائبة والجريمة الموقوفة ؟ ووضح ذلك مع التعليل .
بما هنالك فرق بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية ؟ ووضح ذلك مع التعليل .
(٣٠ درجة)

* القسم الثاني : النظرية العامة للعقوبة والتدابير الاحترازية *

اجب عن أحد السوالين فقط

السؤال الأول :
ما هي الطبيعة القانونية لعقوبة المصادرة ؟ اشرح ذلك بالتفصيل .
(٤٠ درجة)

السؤال الثاني :
من شروط العود البسيط ارتكاب نفس الجاني لجريمة تالية ، وضح ذلك مبينا بالتفصيل آثار العود البسيط .
(٤٠ درجة)

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق

أ.د/ أحمد حسني طه

S.M.A.S